

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1321/2530

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด
บริษัทมหาชนจำกัด จำกัด กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 40, มาตรา 86.

จำเลยมีหน้าที่นำสืบก่อน ครั้นถึงวันนัดสืบพยานจำเลย ทนายจำเลยขอเลื่อนคดีอ้างว่าป่วยเป็นไข้หวัด ศาลอนุญาตให้เลื่อนคดีแต่กำชับไว้ว่านัดหน้าให้จำเลยนำพยานมาสืบ เมื่อถึงวันนัดสืบพยานครั้งต่อมา ทนายจำเลยยื่นคำร้องขอเลื่อนคดีอีก อ้างเหตุว่าจำเลยที่ 2 ที่ 3 ติดกิจธุระสำคัญที่ต่างจังหวัด ไม่สามารถกลับมาทันเวลา ศาลนัดได้โดยทนายจำเลยไม่สามารถแถลงให้ศาลทราบได้ว่าไปกิจธุระอะไรที่จังหวัดใด จำเลยยื่นบัญชีพยานระบุตัวจำเลยที่ 2 ที่ 3 กับพยานอื่นอีกหนึ่งปากเท่านั้น ทั้งศาลได้กำหนดวันนัดสืบพยานจำเลยไว้ล่วงหน้านานพอสมควรหากติดธุระจริง พยานจำเลยคนใดคนหนึ่งจะต้องมาศาลได้ ดังนี้ถือไม่ได้ว่าจำเลยมีเหตุจำเป็นอันไม่อาจกล่าวล่วงเสียได้ พฤติการณ์ของจำเลยทั้งสามเป็นการประวิงคดี.

โจทก์ฟ้องขอให้จำเลยทั้งสามชำระหนี้ตามสัญญากู้เบิกเงินเกินบัญชีและสัญญาค้ำประกันเป็นเงินรวม ๑,๔๓๘,๕๔๑.๘๘ บาท พร้อมดอกเบี้ย

จำเลยทั้งสามให้การต่อสู้คดี ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสามร่วมกันชำระเงินพร้อมด้วยดอกเบี้ยตามฟ้อง

จำเลยทั้งสามอุทธรณ์เฉพาะคำสั่งของศาลชั้นต้นที่ไม่อนุญาตให้จำเลยเลื่อนคดีและส่งตัดพยานจำเลย ขอให้ยกคำสั่งของศาลชั้นต้นและให้ศาลชั้นต้นพิจารณาพิพากษาคดีใหม่

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยทั้งสามฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า คดีนี้ศาลชั้นต้นกำหนดให้จำเลยทั้งสามเป็นฝ่ายนำสืบก่อนครบวันนัด ทนายจำเลยยื่นคำร้องขอเลื่อนคดีอ้างว่าทนายจำเลยป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่ไม่สามารถมาว่าความได้ โจทก์ไม่คัดค้าน ศาลชั้นต้นอนุญาตให้เลื่อนไปสืบพยานจำเลยใหม่และนัดสืบพยานโจทก์ต่อไปไว้ล่วงหน้าด้วยทั้งมีคำสั่งกำกับว่าให้จำเลยโจทก์นำพยานมาสืบให้เสร็จตามวันนัด ถึงวันนัด ทนายจำเลยยื่นคำร้องขอเลื่อนคดีอีกโดยอ้างเหตุว่าจำเลยที่ ๒ ที่ ๓ ติดกิจธุระสำคัญอันมิอาจก้าวล่วงได้อยู่ที่ต่างจังหวัด ไม่สามารถกลับมาทันเวลาศาลนัดได้ ศาลชั้นต้นสอบทนายจำเลย ทนายจำเลยแถลงว่า จำเลยทั้งสองไปธุระอะไรไม่ทราบ จะไปที่ไหนก็ไม่ทราบ โจทก์แถลงคัดค้าน ศาลชั้นต้นเห็นว่า จำเลยประสงค์จะประวิงคดี จึงมีคำสั่งไม่อนุญาตให้จำเลยเลื่อนคดีไปตามขอและถือว่าจำเลยไม่มีพยานมาสืบ ให้โจทก์นำพยานเข้าสืบตามวันนัดต่อไปเห็นว่า แม้อคดีนี้จะมีทุนทรัพย์มาก แต่จำเลยยื่นคำร้องขอเลื่อนคดีอ้างว่าจำเลยที่ ๒ ที่ ๓ ติดกิจธุระสำคัญอันมิอาจก้าวล่วงได้อยู่ที่ต่างจังหวัด ไม่สามารถกลับมาทันเวลาศาลนัดได้ โดยทนายจำเลยไม่สามารถแถลงให้ศาลทราบได้ว่าไปกิจธุระอะไรที่จังหวัดใด จึงเป็นการกล่าวอ้างลอย ๆ จำเลยที่ ๒ ที่ ๓ เป็นพี่น้องกัน จำเลยยื่นบัญชีพยานระบุจำเลยที่ ๒ ที่ ๓ และนายพยอมเท่านั้น ศาลกำหนดวันนัดสืบพยาน

จำเลยไ้ล่วงหน้านานพอสมควรหากติดธุระจริงพยานจำเลยคนใดคนหนึ่งจะต้องมาศาลได้ ดังนี้ ถือไม่ได้ว่าจำเลยที่ ๒ ที่ ๓ มีเหตุจำเป็นอันไม่อาจก้าวล่วงเสียได้ที่จะต้องขอเลื่อนคดี พฤติการณ์ของจำเลยทั้งสามจึงเป็นการประวิงคดีให้ชักช้า

พิพากษายืน.

(ดำริ ศุภพิโรจน์-อำนวยการ อินทุภุติ-สมศักดิ์ เกิดลาภผล)

ศาลแพ่ง - นายสุเมธ อุปนิสากร
ศาลอุทธรณ์ - นายวีระชัย สุตรสุวรรณ

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>